

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0040243-40.2017.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **CRISTIANO RODRIGUES**

Vistos.

CRISTIANO RODRIGUES foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque no dia 14 de maio de 2017, por volta das 01h30, na Rua Doutor José Velasques Vargas, nº 444, Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo, ao todo, 15 (quinze) porções de crack e 08 (oito) porções de maconha, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante e a prisão foi convertida em preventiva (fls. 06, 66/68).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia (fls. 134, 139/140).

Recebeu-se a denúncia (fls. 141/142).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação nos termos da denúncia.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A defesa pugnou pela absolvição do réu e, subsidiariamente, aplicação de benefícios legais.

ESSES, EM SÍNTESE, OS FATOS.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 16/18), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/100), bem como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Sobre a autoria, merece destaque a prova oral produzida em juízo.

Interrogado, o acusado **CRISTIANO RODRIGUES** disse que estava no local para adquirir drogas. Negou estivesse na posse do entorpecente, eis que os policiais chegaram ao local antes da pretendida aquisição.

O policial **PAULO FRANCISCO TAVARES CÉSAR** informou que estava no local em cumprimento a uma operação de combate ao tráfico. Estava na primeira viatura e avistou o réu que estava com a mão no portão e com na mão direita segurava um saco plástico, que foi por ele abandonado na tentativa de fuga.

A testemunha policial **MARCELO VINÍCIUS GALIASSI DE SÃO GERALDO** afirmou que estava em policiamento preventivo especializado pelo local, quando avistou o réu perto de um portão.

O réu tentou acessar o portão que foi fechado em sua cara. Ato continuo dispensou a droga que estava em uma sacola,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
29ª VARA CRIMINAL
AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Esse é o teor da prova oral.

O réu negou a posse da droga. Porém, os policiais foram firmes em atribuí-la ao acusado.

Assim, tenho que não há como desmerecer a palavra policial no que se refere a posse da drogas. Nesse passo, cai a lanço notar, que a prova policial se reveste da credibilidade dos depoimentos em geral.

Como preleciona Fernando de Almeida Pedroso “Não se valoriza em demasia o depoimento policial, como se nele devesse estar contida toda a verdade. Também não se o desmerece, invalidando-o, partindo-se de um princípio – nem sempre verdadeiro – de que tal testemunho possa estar comprometido. Cumpre, destarte, sempre examiná-lo dentro do episódio em razão do qual se apresenta, em cotejo com as demais provas e em frente dos característicos de cada caso” (in Prova Penal (Doutrina e Jurisprudência), 2º ed. Editora RT, 2005). *“Inexistente qualquer indício que possa desabonar os depoimentos prestados por policiais, de molde a caracterizar que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, nada obsta que o decreto condenatório pelo uso de entorpecente seja baseado nesse tipo de prova”* (RT 765/584).

Porém, na hipótese em apreço, as circunstâncias do caso não autorizam a conclusão de que o entorpecente seria destinada ao consumo de terceiros. Antes, o réu admitiu que estava no local para adquirir drogas. Estava do lado externo do portão e em seu interior possivelmente os verdadeiros traficantes que lhe entregaram a droga.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

E no que se refere a forma de comércio no local, o policial Paulo asseverou que os traficantes ficam do lado interno do portão e por meio de uma fresta existente fazem a entrega do entorpecente aos usuários que lá comparecem.

Diante deste cenário, merece crédito a informação policial, consistente na apreensão da droga na posse do réu. Porém, padece de comprovação a destinação mercantil. Assim, beneficia-se o acusado que admitiu estar no local para a aquisição de drogas.

Passo à fixação da reprimenda, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Considerando-se as circunstâncias do caso e o fato de o réu ser reincidente, aplico ao réu a reprimenda de 06 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade, cuja especificação se dará na fase de execução da pena.

Observo que o acusado permaneceu preso durante 03 (três) meses em prisão cautelar, período que deverá ser descontado da pena. Assim, remanesce por cumprir 03 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para **condenar** o acusado **CRISTIANO RODRIGUES**, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 às penas de 06 (seis) meses de prestação de serviços à comunidade, descontando-se o período em que permaneceu preso (três meses), remanescerá por cumprir 03 (três) meses de prestação de serviços à comunidade.

Diante da natureza da condenação imposta, poderá recorrer em liberdade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

29ª VARA CRIMINAL

AV.DR.ABRAHÃO RIBEIRO Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração da droga.

Transitada em julgado, tome o cartório as seguintes providências: Remeta-se o boletim individual à Secretaria da Segurança Pública, ex vi do art. 809 do Código de Processo Penal; Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; Lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, inc. II, do Código de Processo Penal, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; Extraia-se a guia de execução definitiva e encaminhe-se-a ao Juízo da Execução, conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; Intime-se o acusado para pagamento das custas processuais, assinalando-se o prazo de 10 (dez) dias, ex vi do art. 686 do Código de Processo Penal, por analogia.

Publicada em audiência. Saem as partes intimadas.

São Paulo, 17 de agosto de 2017.

ROSEANE CRISTINA DE AGUIAR ALMEIDA

Juíza de Direito

(assinatura digital)

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**